

V. 감사지적사항

제 목 : 보증 취급의 타당성 검토 소홀

처분대상자 : ① ○○○○
(관련인) ② ○○○○
③ ○○○○

처분종류 : ① 주 의
② 주 의
③ 불 문

위 관련인은 '17.04.12. ○○지점에서 (주)○○○○○○○○(대표이사 ○○)에 대하여 한도거래 1,000백만원 승인실사를 하였습니다.

신용보증을 취급할 때에는 「신용보증규정」 제3조(보증원칙), 「보증심사 운용요령」 제4조(보증심사원칙)에 따라 기업의 신용을 공정·성실하게 평가하여 신용이 있다고 판단되는 기업에게 보증을 적정하게 공급하여야 하고, 보증심사를 할 때에는 신용보증규정에서 정한 사항 등을 검토하여 기업의 신용상태를 종합적으로 판단하여야 하며,

「보증심사방법 운용기준」 제17조(표준심사)에 따라 표준심사를 할 때에는 기업의 현금수지현황, 차입금상환능력, 재무상황 및 현금흐름에 대하여 심사하여 보증 취급 여부를 종합적으로 판단하여야 합니다.

위 관련인은 최근 매출실적(1,140백만원)이 전년 동기(2,812백만원)대비 59% 이상 감소하였고, 현금수지검토표상 매출채권(1,056백만원) 대비 매입채무(1,617백만원)가 561백만원 초과하고 있어 현금유동성 부족이 예상되는 상황에서,

관계기업 '(주)○○○○○○○○'에 대해 '16년 3차례(04월 830백만원, 05월 1,170백만원, 12월 1,500백만원)에 걸쳐 총 3,500백만원을 대여 후 출자전환된 사실과 결산서상 336백만원의 대여금(출자전환 등 합계액이 총자산의 70%)이 있음에도 그 사유와 타당성, 보증 신청기업의 현금유동성을 포함한 현금흐름에 미치는 영향 등에 대한 검토를 소홀히 한 채 한도거래 승인 및 건별 보증 취급 후 동사 및 관계기업 회생신청을 사유로 97일 만에 단기·고액부실 발생하였습니다.

이에 대해 관련인 전원은 경위서를 통해 '16년 말부터 탄핵정국에 따른 신규 가맹점주의 투자위축 등으로 최근 매출액 감소되었고, 매입처 입장에서는 동사와 같은 양호한 거래처와의 지속 거래를 위한 신용공여를 제공하여 매입채무가 매출채권을 초과하는 것으로 조사하였으며, 취급 당시 동사는 영업활동이 활발하여 성장성 및 수익성이 모두 우수한 기업이었으나 재무적 곤란에 처한 관계기업에 지원한 출자금(대여금 등)이 상대적으로 많았고, 이에 따라 동사의 유동성에도 부정적 영향이 있다고 파악은 하였으나,

추가적인 자금 유출이 없거나 출자금이 회수된다면 동사 재무에 미치는 부정적 영향이 제거될 수 있을 것이라 생각하고 이 부분에 대하여 중점적으로 조사, 심사를 하였고, 관계 기업의 높은 브랜드가치를 감안할 때 지분 매각 또는 투자유치를 통해 출자금 등의 회수 가능성이 높다고 판단하였으며 본건 지원을 통해 유동성 부족이 해소될 것으로 예상하여 보증 취급을 결정하였으나,

본건 부실로 인해 신보에 손해를 끼친 점에 대해 책임을 통감하며, 다만 보증 이후 프랜차이즈 본사들에 대한 일반 여론의 악화 등으로 투자 또는 매각이 지연, 결렬되면서 일시적인 자금부족 상태 해결을 위해 기업회생신청으로 부실 발생한 점을 감안하여 선처를 요청하였습니다.

아울러 관련인 ○○○은 실무를 담당한 관련인 ○○○ 및 ○○○은 동사의 경영상황에 대하여 최선을 다해 조사 및 심사를 진행하였고, 본건 지원에 대한 판단책임은 관련인 ○○○에게 있으니 관련인 ○○○과 ○○○에 대해 선처를 요청하였습니다.

동사는 재무구조가 불안정한 창업초기기업으로 관계기업에 대해 총자산의 70%에 달하는 금액이 출자전환 및 대여금으로 현금유출 되었고 최근 매출실적이 전년 동기대비 급감, 현금 수지검토표 상 매입채무가 매출채권을 초과하여 현금유동성 부족이 예상됨에도 본건 보증지원을 통해 동사의 유동성이 해소될 것으로 예상 하였으나, 관계기업 지분 매각 및 투자유치가 결렬됨에 따라 본건 지원에도 기업회생신청을 사유로 단기·고액부실 발생한 점을 고려하면 경위서 주장은 수용하기 어렵습니다.

우수기업 지원이라는 공익적 목적을 위해 필요한 정보를 충분히 검토하고 제반 절차와 전결권을 준수하여 사실없이 업무처리 하였으며 관계기업에 대한 자금지원을 이유로 단순히 거절하지 않고, 그 사유와 영향, 해소방안을 적극적으로 조사 및 심사 진행한 후 공정적으로 판단하여 보증을 지원하였으므로 「적극행정면책 운용기준」에 따른 면책요건에 부합된다고 판단하여 신청한 적극행정면책 건은 「적극행정면책 운영기준」 제4조(면책요건)은 갖추었으나 '중소기업 신용보증에 대한 임직원 면책 대상'에 부합하는 것으로 보기 어려워 「면책 불인정」 합니다.

본건 부실에 이른 직접적인 원인이 관계기업 지분 매각 및 투자유치 결렬로 인한 유동성 부족에 따른 기업회생신청이었고, 이후 대표이사 ○○이 사망함에 따라 부실정상화 등의 기회를 상실한 점은 감안할 수 있습니다.

관련인 ○○○과 ○○○은 최근 매출액 급감, 매입채무가 매출채권 초과, 관계기업에 대한 고액의 출자금, 대여금 등으로 현금유동성 부족이 예상되는 기업에 대한 보증 취급의 타당성 검토를 소홀히 한 채 보증취급 후 97일 만에 단기·고액부실 발생한 판단책임을 물어야 하나, 부실발생 의 직접적인 원인이 프랜차이즈 본사에 대한 부정적 사회분위기로 인해 관계기업의 지분 매각 및 투자유치 결렬에 따른 것이고, 창업초기기업에 대한 적극적인 보증지원인 점 등을 감안하여 「주의」 처분하고,

관련인 ○○○은 조사·심사시 유동성 부족의 원인 및 해소방안에 대하여 실무자로서 충분한 정보를 제공한 점, 본건 보증 취급에 있어 판단책임이 더 컸던 점과 위 감안사항을 고려하여 「불문」 합니다.